P U T U S A N
Nomor 1078/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mas Darwin als Darwin;
Tempat lahir	: Deli Serdang;
Umur/Tanggal lahir	: 48 Tahun/12 Juni 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln Alfaka 9 Lingkungan 6 Kel Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Menetap;

Terdakwa Mas Darwin Als Darwin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya Halman Simanullang, SH., Andreas B. Sinambela, S.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Kartika Sari, S.H., Jamaluddin Alapgani HSB, S.H., Rointan Manullang, S.H., M.H., dan Armini Nainggolan, S.H., Tamira Sihombing, S.H., AT. Yudhistira, S.H., Nailul Fadhilah Irni, S.H., Yustika Butar-Butar, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), beralamat di Jl. Bunga wijaya Kesuma, Komplek Persatuan No. 4 Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor: 1078/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, tanggal 10 Juli 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1078/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1078/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAS DARWIN Als DARWIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram*** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAS DARWIN Als DARWIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,11 (Sembilan koma sebelas) gram
- 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1
- 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan,
- 1 (satu) buah handphone merek Samsug warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.359.000,-

Dirampas untuk Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **MAS DARWIN Als DARWIN** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jl.Alfaka 7 Link.6 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A. P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar Pratama (merupakan anggota kepolisian RI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Pinggir Rel kereta api yang berada di Jl.Alfaka 7 Link.6 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli sering dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika jenis shabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar Pratama menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar Pratama melihat Terdakwa berusaha melarikan diri sehingga saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar Pratama melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa beserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti dari genggaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai sebesar Rp.359.000,- serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsug warna putih dilokasi tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar Pratama adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Babeh (Dpo) dengan system kerja artinya pada saat terdakwa menerima shabu terdakwa tidak langsung membayarnya melainkan setelah shabu tersebut berhasil dijual terdakwa akan membayarnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sahbu dari suruhan Sdr.Babe (Dpo) melalui Sdr.Alex (Dpo) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl.Alfaka 7 Link.6 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli dan keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 072/IV/POL-10009/2023 tanggal 04 April 2023 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar list merah dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,11 (sembilan koma sebelas) gram yang di tandatangani oleh Mala Kartika,SE selaku Manajer Cabang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2180/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si, M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,11 (Sembilan koma satu satu) gram milik Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.**

Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa **MAS DARWIN Als DARWIN** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 , bertempat di Jl. Alfaka 7 Link. 6 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram,"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar Pratama (merupakan anggota kepolisian RI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Pinggir Rel kereta api yang berada di Jl.Alfaka 7 Link.6 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli sering dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika jenis shabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar Pratama menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar Pratama melihat Terdakwa berusaha melarikan diri sehingga saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar Pratama melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti dari genggaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai sebesar Rp.359.000,- serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsug warna putih dilokasi tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar Pratama adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Babeh (Dpo) dengan system kerja artinya pada saat terdakwa menerima shabu terdakwa tidak langsung membayarnya melainkan setelah shabu tersebut berhasil dijual terdakwa akan membayarnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sahbu dari suruhan Sdr.Babe (Dpo) melalui Sdr.Alex (Dpo) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl.Alfaka 7 Link.6 Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli dan keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 072/IV/POL-10009/2023 tanggal 04 April 2023 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar list merah dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,11 (sembilan koma sebelas) gram yang di tandatangani oleh Mala Kartika, SE selaku Manajer Cabang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2180/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,11 (Sembilan koma satu satu) gram milik Terdakwa adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi atas nama Rainbat Aris P. Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jl Alfaka 7, Lingkungan 6, Kel Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ditemukan Polisi tergeletak di tanah di dekat rel kereta api di tempat Terdakwa pada saat sedang menjual shabu, sedangkan posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalmnya terdapat narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai sebesar Rp 359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan dari dalam genggaman tangan terdakwa tepatnya dalam genggaman tangan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah pinggir rel kereta api yang berada di Jl Alfaka 7 Lingkungan 6 Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan Deli sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika jenis shabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi menyusun recana dan melakukan Gerebek Kampung Narkoba (GKN);
- Bahwa sesampainya kami di tempat yang dicurigai tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada di pinggir rel kereta api dan kelihatan sedang berjualan Shabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi akan mendekat kemudian laki-laki tersebut kabur dengan cara berlari kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi mengejar laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut terjatuh Ialu langsung saja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut

- Bahwa pada saat laki-laki tersebut kami tangkap, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai sebesar Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari tangan laki-laki tersebut tepatnya di tepatnya dalam genggaman tangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah di introgasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan kemudian setelah itu membawa Terdakwa dan berikut barang bukti yang ditemukan ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 di Jl Alfaka 7, Lingkungan 6, Kel Tanjung Mulia Hilir, Kec Medan Deli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa berada di daerah Pinggir Rel kereta api yang berada di Jl. Alfaka 7 Link.6 Kel.Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, saat itu Terdakwa melihat kedatangan Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian dan seketika Terdakwa, berusaha melarikan diri sehingga Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi-Saksi menemukan barang bukti dari genggaman tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai sebesar Rp.359.000,- serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dilokasi tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Babeh (DPO) dengan system kerja artinya pada saat Terdakwa menerima shabu Terdakwa tidak langsung membayarnya melainkan setelah shabu tersebut berhasil dijual Terdakwa akan membayarnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari suruhan Sdr. Babe melalui Sdr.Alex pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Alfaka 7, Link. 6, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec.Medan Deli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,11 (Sembilan koma sebelas) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsug warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.359.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara, yaitu berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor: 072/IV/POL-10009/2023 tanggal 04 April 2023 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar list merah dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,11 (sembilan koma sebelas) gram yang di tandatangani oleh Mala Kartika,SE selaku Manajer Cabang;
- Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2180/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 4 (empat) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,11 (Sembilan koma satu satu) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekira pukul 18.00 WIB di Jl Alfaka 7, Lingkungan 6, Kel Tanjung Mulia Hilir, Kec Medan Deli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya telah ditemukan sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalmnya terdapat narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai sebesar Rp359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari tangan laki-laki tersebut tepatnya di tepatnya dalam genggaman tangan sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah pinggir rel kereta api yang berada di Jl Alfaka 7 Lingkungan 6 Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan Deli sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi menyusun recana dan melakukan Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan sesampainya Saksi dan rekan Saksi di tempat yang dicurigai tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada di pinggir rel kereta api dan kelihatan sedang berjualan Shabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi akan mendekat kemudian laki-laki tersebut kabur dengan cara berlari kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi mengejar laki-laki tersebut dan kemudian lakilaki tersebut terjatuh lalu langsung saja Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 072/IV/POL-10009/2023 tanggal 04 April 2023 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar list merah dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat bersih 9,11 (sembilan koma sebelas) gram yang di tandatangani oleh Mala Kartika,SE selaku Manajer Cabang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2180/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si, M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,11 (Sembilan koma satu satu) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)*;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rainbat Aris P. Sinaga dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di JI. Alfaka 7 Lingkungan 6 Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan Deli dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalmnya terdapat narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai sebesar Rp359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari tangan laki-laki tersebut tepatnya di tepatnya dalam genggaman tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-sakai dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun terhadap kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kemudian berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat berisikan Kristal putih aquo yang disebut oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dengan istilah Shabu adalah benar mengandung Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Tanpa Hak dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu yang untuk selanjutnya dapat disimpukan terkait fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 di Jl Alfaka 7 Lingkungan 6 Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan Deli dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalmnya terdapat narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai sebesar Rp359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari tangan laki-laki tersebut tepatnya di tepatnya dalam genggaman tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah pinggir rel kereta api yang berada di Jl Alfaka 7 Lingkungan 6 Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan Deli sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika jenis shabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi menyusun recana dan melakukan Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan sesampainya Saksi dan rekan Saksi di tempat yang dicurigai tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada di pinggir rel kereta api dan kelihatan sedang berjualan Shabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi akan mendekat kemudian laki-laki tersebut kabur dengan cara berlari kemudian Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama dengan rekan Saksi mengejar laki-laki tersebut dan kemudian lakilaki tersebut terjatuh lalu langsung saja Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka secara *feitelijke* hanya terdapat materi perbuatan Terdakwa pada saat membawa kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu dan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan materi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Babeh (DPO) dengan system kerja artinya pada saat Terdakwa menerima shabu Terdakwa tidak langsung membayarnya melainkan setelah shabu tersebut berhasil dijual Terdakwa akan membayarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah tidak terdapat alat bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa a quo, sehingga secara yuridis dipandang telah tidak memenuhi azas minimalis pembuktian dalam Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk Subsidairitas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang beratnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian dakwaan primair Penuntut Umum terkait terbuktinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam materi perbuatan Terdakwa dalam casus in concreto;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair maka unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair ini dinyatakan telah terbukti pula menurut hukum;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Alfaka 7, Lingkungan 6, Kel Tanjung Mulia Hilir, Kec Medan Deli dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalmnya terdapat narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai sebesar Rp359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari tangan laki-laki tersebut tepatnya di tepatnya dalam genggaman tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rainbat Aris P. Sinaga selaku pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan laporan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat bahwa di daerah pinggir rel kereta api yang berada di Jl Alfaka 7 Lingkungan 6 Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan Deli sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika jenis shabu dan kemudian Saksi dam rekan Saksi menyusun recana dan melakukan Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan sesampainya Saksi dan rekan Saksi di tempat yang dicurigai tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di pinggir rel kereta api dan kelihatan sedang berjualan Shabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati Terdakwa tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi akan mendekat kemudian Terdakwa tersebut kabur dengan cara berlari kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi mengejar Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa tersebut terjatuh lalu langsung saja Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas kemudian apakah kristal berwarna putih yang oleh Saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu dan terlepas pula pada asal atau perolehan sabu tersebut sehingga menjadi milik Terdakwa, namun sepanjang terhadap sub unsur memiliki dalam unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tindak pidana tersebut di atas bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur memiliki tersebut di atas, maka terhadap unsur tindak pidana lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 di Jl Alfaka 7 Lingkungan 6 Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan Deli dalam perbuatannya Terdakwa telah terbukti memiliki 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

besar yang di dalmnya terdapat narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalmnya terdapat narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu selanjutnya telah dilakukan uji Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2180/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,11 (Sembilan koma satu satu) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Yang beratnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 di JI Alfaka 7 Lingkungan 6 Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan Deli, dalam perbuatannya Terdakwa telah terbukti memiliki 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalamnya terdapat narkotika yang oleh sakai dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang di dalmnya terdapat narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu selanjutnya telah dilakukan Penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 072/IV/POL-10009/2023 tanggal 04 April 2023 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar list merah dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening sedang list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersih 9,11 (sembilan koma sebelas) gram yang di tandatangani oleh Mala Kartika,SE selaku Manajer Cabang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur yang beratnya lebih 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,11 (Sembilan koma sebelas) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.359.000,00;

Menimbang, bahwa dengan berlatar belakang pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait ketentuan yang mengatur tentang barang bukti Narkotika dan pemusnahannya sejak ditemukan, maka menurut hukum terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,11 (Sembilan koma sebelas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.359.000,00, yang ditemukan pada saat penangkapan selanjutnya telah disita dari Terdakwa in casu tidak terdapat fakta keterkaitannya dalam perkara ini, sehingga menurut hemat Majelis terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik dan pihak tersita;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandnag telah meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mas Darwin als Darwin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Mas Darwin als Darwin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,11 (Sembilan koma sebelas) gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Serta:

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih, dan
- Uang tunai sebesar Rp.359.000,- (tiga ratus lima puluh Sembilan rubu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 4 September 2023oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. , Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)